



СТАЛНИ СУДСКИ ПРЕВОДИЛАЦ
КИЦЕВСКИ МИЛОШ
СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

ул.Париске комуне 2, 11070 Н.Београд, +381 63 80 25 174, +381 11 6673 506, milosruski@gmail.com
РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ бр. 740-06-903/2000-04 од 19.09.2000 г.

Оверени превод са руског језика:

1/31 стр.

021/2024-81142(1)

ГРБ/ ДЕСЕТИ АРБИТРАЖНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

117997, град Москва, улица Садовническаја, број 68/70, зграда 1

www.10aas.arbitr.ru

ОДЛУКА

10АП-16791/2024

град Москва

13. септембар 2024. године

Предмет број: А41-20164/22

Резолутивни део решења објављен је 09. септембра 2024. године

Одлука је израђена у целости 13. септембра 2024. године

Десети арбитражни апелациони суд, у саставу:

председавајућа судија Иванова Л.Н.,

судије: Миришов Е.С., Јудина Н.С.,

уз вођење записника са судског заседања: Терешченко П.А.,

разматрајући на судском заседању жалбу Палкина Сергеја сина Валентина на решење Арбитражног суда Московске области од 27. јуна 2024. године у предмету А41-20164/22, са учешћем на заседању:

од стране Палкина Сергеја сина Валентина - Волосјук Ју.С.,
заступник на основу овереног код јавног бележника пуномоћја бр.
77 АД 3886273 од 19.06.2023. године, диплома, пасош;

Трофимчук В.О., заступник на основу овереног код јавног бележника пуномоћја бр. 77 АГ 6877720 од 14.01.2022. године, легитимација бр. 1978;

од стране АД „Фрјазински експериментални завод“ — Рајмкулов Е.М., заступник на основу пуномоћја од 04.09.2023. године, диплома, пасош; Куценко А.Ј., заступник на основу пуномоћја од 04.09.2023. године, диплома, пасош;

од стране „Карат-Е“ ДОО - није се појавио, уредно обавештен;

од стране АД „Независна регистрациона компанија Р.О.С.Т.“ — није се појавио, уредно обавештен;

од стране Управе Росреестра за Московску област — није се појавио, уредно обавештен.

УТВРЂЕНО ЈЕ

Палкин Сергеј син Валентина се обратио Арбитражном суду Московске области тужбом против Акционарског друштва „Фрјазински експериментални завод“ и Друштва са ограниченом одговорношћу „Карат-Е“ (узимајући у обзир Изјаву о прецизирању тужбених захтева, поднету у складу са чланом 49 став 1 Арбитражног процесног законика Руске Федерације и прихваћену од стране основног суда у оквиру његовог поступка), са следећим тужбеним захтевима:

- Да се поништи одлука од 28.12.2021. године Савета директора АД „ФЕЗ“, заведена записником бр. 58 са седнице Савета директора АД „ФЕЗ“;
- Да се поништи уговор бр. 10-01/зем о купопродаји земљишта од 10.01.2022. године, као и анекс уговора од 28.11.2022. године уз наведени уговор, закључени између АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“;
- Да се примене последице ништавости уговора бр. 10-01/зем о купопродаји земљишта од 10.01.2022. године и анекс уговора од 28.11.2022. године уз наведени уговор, закључених између АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“, и то:

- Да се обавезе ДОО „Карат-Е“ да врати АД „ФЕЗ“ део земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1081, површине 12.916 м² +/- 25 м², који се налази на адреси: Московска област, град Фрјазино, Заводској проезд (земљиште са катастарским бројем 50:44:0030301:1081 умањено за површину раније постојећег земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:500, површине 1.476 м² +/- 13 м²), у границама наведеним у тужби;

- Да се обавезе Акционарско друштво „ФЕЗ“ да врати ДОО „Карат-Е“ новчана средства у износу од 40.038.000 рубаља;

- Да се истребује земљиште са катастарским бројем 50:44:0030301:1082 из незаконитог држања од стране ДОО „ВЕЗА“;

- Да се обнови земљиште у власништву АД „ФЕЗ“ у границама раније постојећег земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1068, укупне површине 15.567 м², које се налази на адреси:

Руска Федерација, Московска област, град Фрјазино, проезд Заводској, управо у границама које је тужилац навео;

– о враћању раније постојећег земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:500, које припада ДОО „Карат-Е“.

У поступак су као трећа лица, која не истичу самосталне захтеве у односу на предмет спора, укључени:

АД „Независна регистрациона компанија Р.О.С.Т.“ и Управа Росреестра за Московску област.

Решењем Арбитражног суда Московске области од 27. јуна 2024. године, одбијени су тужбени захтеви.

Пошто није био сагласан са одлуком суда, Палкин Сергеј син Валентина поднео је жалбу Десетом арбитражном апелационом суду, сматрајући да побијани судски акт треба да се укине због непотпуног утврђивања чињеница које су од значаја за предмет, као и због повреде материјалних и процесних прописа.

На судском заседању, представник тужиоца је у потпуности подржао наводе из апелационе жалбе, захтевао је укидање

решења суда првог степена и доношење новог судског акта којим би тужбени захтеви били усвојени.

Представник АД „Фрјазински експериментални завод“ оспоравао је наводе из апелационе жалбе, захтевајући да се решење суда првог степена потврди, а жалба одбије.

Предмет је размотрен у складу са члановима 121–123, 156 Арбитражног процесног законика Руске Федерације (у даљем тексту: АПК РФ), у одсуству представника ДОО „Карат-Е“, АД „Независна регистрациона компанија Р.О.С.Т.“ и Управе Росреестра за Московску област, који су били уредно обавештени о датуму и месту разматрања предмета, укључујући и путем јавне објаве информација у бази арбитражних предмета <http://kad.arbitr.ru>.

Законитост и основаност судског акта првостепеног суда проверене су у апелационом поступку у складу са члановима 266 и 268 Арбитражног процесног законика Руске Федерације (у даљем тексту: АПК РФ).

Након што је саслушао излагања представника страна, размотрио и свеобухватно оценио све писане доказе који се налазе у предмету, и проучио наводе апелационе жалбе, арбитражни апелациони суд не налази основ за измену или укидање оспореног судског акта, због следећег:

Према налазу суда првог степена и садржају списка предмета, Палкин Сергеј син Валентина (у даљем тексту — Тужилац) је акционар Акционарског друштва „Фрјазински експериментални завод“ (у даљем тексту — АД „ФЕЗ“ или Тужени 1), ОГРН 1025007070549, ИНН 5052005023, адреса регистрације: 141190, Московска област, град Фрјазино, Заводској проезд бр. 6, канцеларија 1. Тужилац поседује као својину 10.029 (десет хиљада двадесет и девет) обичних акција са правом гласа Туженог 1 (емисија 1), номиналне вредности 1 рубља, број државне регистрације: 1-01-08965-А, што чини 25,28% (двадесет пет целих и двадесет осам стотих процената) акција са правом гласа Туженог 1 (видети Извод бр. ЦО22-12267 од 16.02.2022. године из регистра

власника хартија од вредности на дан 16.02.2022. године, Прилог 1).

У 2021. години и јануару 2022. године, Тужилац је поседовао као својину 10.822 (десет хиљада осам стотина двадесет и две) обичне акције са правом гласа Туженог 1 (емисија 1), номиналне вредности 1 рубља, број државне регистрације: 1-01-08965-А, што чини **27,28%** (двадесет седам целих и двадесет осам стотих процената) акција са правом гласа Туженог 1 (видети Потврду бр. ЦО22-13167 од 18.02.2022. године о промени хартија од вредности по личном рачуну за период од 01.01.2021. године до 10.02.2022. године, Прилог 2).

Како је наведено у тужби, на основу информација објављених на званичном сајту DISCLOSURE.RU (Систем објављивања информација на тржишту хартија од вредности), на страници Туженог 1 <https://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/>, Тужилац је сазнао да је 28. децембра 2021. године одржана седница Савета директора АД „ФЕЗ“ у саставу: Ачкасов В.В., Панов А.В., Куликов В.Н., Војнова Ју.Ју. и Ломакина Е.П. (кворум 100%), на којој су донете следеће одлуке:

У складу са тачком 8.2.7. Статута Друштва (Прилог 5), руководећи се чланом 77 Савезног закона од 26.12.1995. године бр. 208-ФЗ „О акционарским друштвима“, одређује се цена имовине која се отуђује, односно земљишта у власништву АД „ФЕЗ“: категорија земљишта — Земљиште насељених места, дозвољена намена — за индустријско-производну изградњу, катастарски број — 50:44:0030301:1068, укупна површина — 15.567 м², адреса (локација) објекта — Руска Федерација, Московска област, град Фрјазино, Заводској проезд, број 6 (у даљем тексту — Спорно земљиште), у износу од 12.500.000 (дванаест милиона петсто хиљада) рубаља.

Извршити, у складу са тачкама 10.1. и 10.2. Статута Друштва, руководећи се чланом 2. члана 78 и ставом 1. члана 79 Савезног закона од 26.12.1995. године бр. 208-ФЗ „О акционарским друштвима“, велики правни посао отуђења наведеног земљишта (у

даљем тексту — Оспорена трансакција) са Друштвом с ограниченом одговорношћу „КАРАТ-Е“ (у даљем тексту — ДОО „КАРАТ-Е“ или Тужени 2), ПИБ 5018092812, ОГРН 1045003352426, под следећим условима: вредност имовине која се отуђује — 12.500.000 (дванаест милиона петсто хиљада) рубаља; начин плаћања — 100% вредности имовине пре подношења докумената за државну регистрацију преноса својинског права, плаћање се врши новчаним средствима на текући рачун продавца.

Након сазнања о усвајању наведених одлука од стране Савета директора АД „ФЕЗ“, Тужилац је Управи Росреестра за Московску област упутио приговор на регистрацију преноса својине над Спорним земљиштем на Туженог 2. На наведени приговор заинтересованог лица, примљен је одговор са одбијањем.

Према информацији из извода из Јединственог државног регистра непокретности (ЕГРН) од 11.03.2022. године бр. КУВИ-999/2022-260560, оспорена трансакција је закључена између АД „ФЕЗ“ и ДОО „КАРАТ-Е“ и регистрована дана 28.01.2022. године бр. уписа: 50:44:0030301:1068-50/158/2022-3.

Према тврдњи Тужиоца, при закључењу оспорене трансакције повређене су одредбе Савезног закона од 26.12.1995. године бр. 208-ФЗ „О акционарским друштвима“ (у даљем тексту: Закон о АД) које се односе на поступак закључења правних послова у којима постоји заинтересованост. Одлуке Савета директора Туженог 1 о одређивању цене имовине која се отуђује и одобрењу трансакције као велике, донете су супротно одредбама Закона о АД. Такође, закључење трансакције од стране АД „ФЕЗ“ наноси значајну штету АД „ФЕЗ“ и његовим акционарима који нису заинтересовани за њено закључење.

У складу са тачком 2 члана 79 Савезног закона „О акционарским друштвима“, одлука о сагласности на закључење или накнадно одобрење велике пословне трансакције, предмет које је имовина чија вредност чини од 25 до 50 процената биланске вредности активе друштва, доноси се једногласно од стране свих чланова

савета директора (надзорног савета) друштва, при чему се гласови чланова који су напустили савет не узимају у обзир.

На основу наведеног, тужилац сматра да је спорну трансакцију морао једногласно да одобри Савет директора Туженог 1.

Према наводима тужиоца, чланови Савета директора који имају личну заинтересованост не смеју учествовати у гласању при одлучивању о одобрењу велике трансакције закључене у њиховом интересу, односно Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. нису имали право да учествују у гласању за одобрење Спорне трансакције због своје заинтересованости.

Сходно томе, према тачки 2 члана 79 Савезног закона „О акционарским друштвима“, питање одобрења Спорне трансакције као велике требало је да буде упућено на одобрење Општем скуп акционара АД „ФЕЗ“, што није учињено.

Наведено, према мишљењу тужиоца, указује на кршење процедуре одобрења велике трансакције.

По мишљењу тужиоца, одлука Савета директора Туженог 1 о одобрењу Спорне трансакције као велике нема правну снагу.

Двојица од пет чланова Савета директора АД „ФЕЗ“, наиме Ачкасов Валериј син Василија и Куликов Валериј син Николаја, јесу лица заинтересована за закључење спорне трансакције.

Ачкасов В.В. је власник 50,83% акција АД „ФЕЗ“ (Прилог 9), односно поседује 50,83% гласова највишег органа управљања АД „ФЕЗ“ — Скупштине његових акционара. Према томе, Ачкасов В.В. је контролишуће лице Туженог 1.

Такође, Ачкасов В.В. је власник 100% удела у оснивачком капиталу ДОО „КАРАТ-Е“ (Прилог 10), што значи да поседује 100% гласова највишег органа управљања Туженог 2 — Скупштине његових учесника, и самостално доноси одлуке о избору једночланог извршног органа ДОО „КАРАТ-Е“.

Према томе, Ачкасов В.В. се сматра контролишућим лицем оба тужена и лицем заинтересованим за закључење оспорене

трансакције.

Куликов В.Н. је директор ДОО „Карат-Е“, односно обавља функцију једночланог извршног органа ДОО „Карат-Е“. Према томе, Куликов В.Н. такође има интерес у закључењу оспорене трансакције. С обзиром на то да је Куликов В.Н. директор ДОО „Карат-Е“, односно једночлани извршни орган Туженог 2, његова свест о сопственој заинтересованости у спорној трансакцији указује на то да и само ДОО „Карат-Е“ има сазнање о тој заинтересованости.

На основу наведеног, Палкин Сергеј син Валентина се обратио Арбитражном суду Московске области. Суд првог степена, разматрајући тужбу, закључио је да не постоје правни основи за усвајање наведених захтева.

Суд другостепене (апелационе) инстанције се слаже са закључцима суда првог степена.

У складу са ставом 2 члана 181.1 Грађанског законика Руске Федерације, одлука скупштине којом закон повезује грађанскоправне последице, производи правне ефекте на које је одлука усмерена, за сва лица која су имала право да учествују на тој скупштини (чланови правног лица, сувласници, повериоци у случају стечаја и друга лица — учесници грађанскоправне заједнице), као и за друга лица, ако је то предвиђено законом или проистиче из природе односа.

Према ставу 1 члана 181.3 Грађанског законика Руске Федерације, одлука скупштине је ништавна на основама утврђеним овим Законом или другим законима, било у случају када је таквом проглашена од стране суда (оспорива одлука), или без потребе за таквим проглашењем (ништавна одлука).

Према ставу 3 члана 181.4 Грађанског законика Руске Федерације, право на судско оспоравање одлуке скупштине има учесник одговарајуће грађанскоправне заједнице који није учествовао у скупштини или је гласао против доношења оспорене одлуке. Учесник скупштине који је гласао за доношење одлуке или се уздржао од гласања, има право да оспори одлуку у случају да је његова воља приликом гласања била повређена.

Како је наведено у тачки 107 Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 23. јуна 2015. године бр. 25 „О примени одређених одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“, према смислу другог става тачке 1 члана 181.3 и члана 181.5 Грађанског законика РФ, одлука скупштине која крши одредбе ГК РФ или другог закона, по правилу је оспорива, осим ако из закона јасно не произилази да је одлука ништавна.

У тачки 109. Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 23. јуна 2015. године бр. 25 „О примени од стране судова појединих одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“ објашњено је да одлука скупштине не може бити проглашена ништавом због њене оспоривости уколико постоји истовремено испуњење следећих околности: гласање лица чија права су погођена том одлуком није могло утицати на њено доношење, и одлука не може изазвати значајне неповољне последице за то лице (тачка 4. члана 181.4 Грађанског законика Руске Федерације).

Под значајним неповољним последицама подразумевају се повреде законитих интереса како самог учесника, тако и грађанскоправне заједнице, које могу довести, између осталог, до настанка губитака, лишавања права на добијање користи од коришћења имовине грађанскоправне заједнице, ограничења или лишавања учесника могућности да убудуће доноси управљачке одлуке или да врши контролу над делатношћу грађанскоправне заједнице

Према тачки 24 Резолуције Пленума Вишег арбитражног суда Руске Федерације од 18. новембра 2003. године бр. 19 „О неким питањима примене Савезног закона „О акционарским друштвима“ при разматрању тужби за поништавање одлуке скупштине акционара, приликом оцене таквих тужби треба имати у виду да се повредама закона које могу представљати основ за усвајање захтева сматрају:

- неблаговремено обавештавање (или необавештавање) акционара
- датуму одржавања скупштине (тачка 1 члана 52 закона);

- непружање могућности акционару да се упозна са потребним информацијама (материјалима) по питањима из дневног реда скупштине (тачка 3 члана 52);

- неблаговремено достављање гласачких листића (тачка 2 члана 60 закона) и др.

Тужба за поништавање одлуке скупштине акционара подлеже усвајању ако су учињена кршења закона, других правних аката или статута друштва, која нарушавају права и законите интересе акционара који су гласали против те одлуке или нису учествовали на скупштини акционара.

Истовремено, приликом решавања оваквих спорова, суд има право да узимајући у обзир све околности предмета, остави оспорену одлуку на снази ако глас датог акционара није могао да утиче на резултат гласања, ако утврђена кршења нису суштинска и ако одлука није довела до наношења штете акционару (тачка 7 члана 49 Закона).

За одбијање тужбе за поништавање одлуке скупштине акционара из наведених разлога неопходно је постојање укупности наведених околности.

О томе да трансакција није велика, АД „ФЕЗ“ је више пута указивало у одговорима и писаним објашњењима — нарочито, у складу са тачком 12 Одредбе бр. 27, биланска вредност активе друштва, за сврху примене тачке 1.1 члана 78 Закона о акционарским друштвима, по општем правилу, одређује се на основу података из годишњег финансијског извештаја на дан 31. децембра године која претходи закључењу трансакције (члан 15 Савезног закона од 6. децембра 2011. године бр. 402-ФЗ „О рачуноводству“).

Биланска вредност активе АД „ФЕЗ“ (том 6, л. д. 70–74) на дан 31. децембра 2021. године износила је 1.038.600.000 рубаља, док је вредност трансакције износила 41.026.000 рубаља, што представља 3,95% биланске вредности активе АД „ФЕЗ“.

Сходно томе, трансакција не представља велику трансакцију за АД „ФЕЗ“, те није постојала потреба за доношењем одлуке о њеном одобрењу. Уз то, није дошло до значајне промене обима АД „ФЕЗ“, његова делатност није обустављена, није дошло до промене врсте делатности, нити постоје чињенице које указују на то да је трансакција закључена ван оквира уобичајене привредне делатности.

У конкретном случају, тужилац није доставио одговарајуће и допуштене доказе о повреди његових права и интереса као акционарског учесника друштва, насталој усвајањем одлуке на скупштини.

Захтев за поништавање уговора бр. 10-01/зем о купопродаји земљишта од 10.01.2022. године и анекс уговора од 28.11.2022. године уз наведени уговор, закључених између АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“, као и примену последица ништавости, не може бити усвојен из следећих разлога.

Савезни закон од 26.12.1995. године бр. 208-ФЗ „О акционарским друштвима“ (у даљем тексту — Закон о акционарским друштвима) не предвиђа обавезно одобрење (сагласност) од стране скупштине акционара или савета директора за трансакције у којима постоји заинтересованост (став 1, тачка 1, члан 83 Закона о акционарским друштвима). Изостанак сагласности сам по себи не представља основ за поништавање такве трансакције (став 2, тачка 1, члан 84 Закона о акционарским друштвима).

Међутим, трансакција са заинтересованошћу може се оспоравати не зато што није одобрена, већ зато што наноси штету интересима друштва и ако је доказано да је друга страна у трансакцији знала или морала знати да је трансакција извршена у условима заинтересованости, и/или да сагласност није дата.

Како је разјашњено у тачки 24 Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 26.06.2018. године бр. 27 „О оспоравању великих трансакција и трансакција у којима постоји заинтересованост“ (у даљем тексту — Пленум бр. 27), захтев за сазивање скупштине чланова (акционара) или седнице савета

директора ради одобрења трансакције са заинтересованошћу може бити упућен у било ком тренутку — и пре обавештења о закључењу трансакције (тачка 1, члан 83 Закона о акционарским друштвима; тачка 4, члан 45 Закона о друштвима са ограниченом одговорношћу). Такав захтев може бити достављен и после закључења трансакције, у том случају надлежни орган друштва разматра питање накнадног одобрења трансакције.

Међутим, од стране тужиоца, након што је сазнао за спорну трансакцију, није било упућених захтева или изјава, због чега не постоје основи за закључак да је одлука донета од стране Савета директора друштва на било који начин повредила права тужиоца.

Према тумачењу изнетом у тачки 24 Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 26.06.2018. године бр. 27, постојање одлуке о одобрењу трансакције са заинтересованошћу не представља основ за одбијање усвајања захтева за њено поништавање. У том случају, терет доказивања да је трансакција нанела штету интересима друштва пада на тужиоца (тачка 1 члана 84 Закона о акционарским друштвима, тачка 6 члана 45 Закона о друштвима са ограниченом одговорношћу).

Према ставу из тачке 28 Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 26.06.2018. године бр. 27, у складу са тачком 8 члана 83 Закона о акционарским друштвима, статутом друштва са ограниченом одговорношћу може бити предвиђено да се трансакције у којима постоји заинтересованост закључују по општем поступку, као и друге трансакције, или да се примењују посебна правила за закључење таквих трансакција (нпр. обавезно претходно одобрење, правила о достављању обавештења о трансакцијама, круг лица којима се доставља обавештење, поступак постављања захтева о потреби одобрења трансакције, одрицање од могућности упућивања таквих захтева итд.), укључујући и навођење да се одређене норме из закона примењују или не примењују. Истовремено, статут привредног друштва не може да измени или укине примену законских одредби које се односе на услове за проглашење трансакција неважечим, посебно када је реч о неопходности постојања штете интересима друштва

као обавезном услову за поништавање трансакције са заинтересованошћу.

Како је разјашњено у тачки 93 Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 23.06.2015. године бр. 25 „О примени одређених одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“, тачка 2 члана 174 Грађанског законика РФ предвиђа да је основа за ништавост трансакције коју је закључио представник правног лица који делује у његово име без пуномоћја (у овом случају ове тачке: представник).

По првом основу, трансакција може бити проглашена неважећом ако је представник закључио трансакцију којом је представљеном нанета очигледна штета, без обзира на постојање околности које указују на договор или друге заједничке радње представника и друге стране трансакције, а друга страна је знала или морала знати за ту штету.

О постојању очигледне штете сведочи закључење трансакције под намерно и значајно неповољним условима, на пример: ако је накнада добијена по трансакцији вишеструко мања од вредности која је пружена у корист друге стране. У том случају, полази се од претпоставке да је друга страна морала бити свесна штете, ако је она била очигледна за сваког учесника трансакције у моменту њеног закључења.

Трансакција не може бити проглашена неважећом по овом основу, уколико су постојале околности које указују на њену економску оправданост (на пример: трансакција је служила спречавању већих губитака за правно лице или представљеног; иако сама трансакција носи губитак, део је комплекса међусобно повезаних трансакција, обједињених заједничким привредним циљем, из којих је правно лице имало добит; неповољни услови су резултат узајамних равноправних уступака у односу с другом страном — укључујући и остале трансакције).

По другом основу, трансакција може бити проглашена неважећом ако је утврђено постојање околности које указују на договор или друге заједничке радње између представника и друге стране

трансакције, на штету интереса представљеног. Штета се може испољити: као материјални губитак или као повреда других законом заштићених интереса, (на пример: губитка корпоративне контроле, нарушавања пословне репутације).

У складу са тачком 2 члана 174 Грађанског законика Руске Федерације, трансакција коју је закључио представник или орган правног лица који делује у име правног лица без пуномоћја, на штету интересима представљеног или интересима правног лица, може бити судски поништена на основу тужбе представљеног или правног лица, а у случајевима предвиђеним законом, и на основу тужбе коју у њихово име поднесе друго лице или орган, ако је друга страна трансакције знала или је морала знати за очигледну штету, или ако су постојале околности које указују на договор или друге заједничке радње представника или органа правног лица и друге стране трансакције на штету интересима представљеног или правног лица.

Сходно наведеном, непостојање сагласности за закључење трансакције у којој постоји заинтересованост не представља недостатак који аутоматски повлачи њену ништавост, већ је обавезан услов за поништавање трансакције на основу тачке 2 члана 174 Грађанског законика у вези са тачком 1 члана 84 Закона о акционарским друштвима — постојање штете интересима правног лица које врши трансакцију.

Супротно наводима тужиоца, у овом спору не постоје докази да је оспорена трансакција нанела било какву штету АД „ФЕЗ“.

Наиме, у складу са тачком 2.1. Уговора, вредност земљишта износи 12.500.000 рубаља.

Рачунајући на захтеве тачке 1 члана 77 Закона о акционарским друштвима, тржишну вредност парцеле утврдио је тужени, на основу извештаја број 2021/3327.

АД „ФЕЗ“ није имао разлога да доводи у питање тај извештај, па је цена земљишта утврђена у складу с њим, након чега је уговор закључен.

У овом случају, уговор је закључен по цени која одговара вредности из извештаја независног проценитеља, који у моменту закључења није био оспорен у законом прописаном поступку, због чега је тржишна вредност из тог извештаја сматрана тачном и препорученом за сврху закључења трансакције.

Међутим, поновна процена вредности непокретности и прибављање другог извештаја о цени тог објекта након закључења уговора не представља основ за поништавање уговора о купопродаји.

Осим тога, према тумачењу изнетом у ставу 4 тачке 1 Информационог писма Председништва Вишег арбитражног суда Руске Федерације од 30.05.2005. године бр. 92 „О разматрању спорова у арбитражним судовима оспоравања процене имовине коју је извршио независни проценитељ“, оспоравање тачности вредности предмета процене могуће је само пре закључења уговора, (односно пре доношења акта од стране државног органа или одлуке службеног лица, односно органа управљања правног лица).

Имајући у виду наведена тумачења, прихватање тржишне вредности утврђене од стране независног проценитеља у тексту уговора је законито, а стране у уговору нису могле усагласити другу вредност.

Тужилац се, међутим, у тужби позива на извештај бр. 0203/2022, у ком је тржишна вредност земљишта утврђена у износу од 41.026.000 рубаља, узимајући у обзир катастарску вредност од 42.325.271,97 рубаља. Истовремено, у извештају бр. 2021/3327, у изводима из ЕГРН није био назначен податак о катастарској вредности земљишта.

На тај начин, због околности које нису зависиле од страна у уговору, а тичу се изостанка информације о катастарској вредности у изводу из ЕГРН у моменту закључења уговора, на страни туженог 2 дошло је до предности у виду неплаћања пуног износа тржишне вредности земљишта, која је касније утврђена у извештају бр. 0203/2022, узимајући у обзир катастарску вредност.

С тим у вези, поступајући савесно и узимајући у обзир права и законите интересе АД „ФЕЗ“, као и права и законите интересе туженог 2 и акционара туженог 1, туженом 2 је упућен предлог за потписивање анекса уз уговор.

У складу са тачком 7.1 Уговора, он може бити измењен или раскинут по споразуму страна.

Дана 28. новембра 2022. године, између Туженог 1 и Туженог 2, у складу са ставом 2 тачке 1 Резолуције Пленума Врховног суда Руске Федерације од 23.06.2015. године бр. 25 „О примени одређених одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“, члановима 8, 153, 421, 422, 424, 450, 550 Грађанског законика Руске Федерације, потписан је анекс уз Уговор, којим су Тужени 1 и Тужени 2 утврдили вредност парцеле у износу од 41.026.000 рубаља, у складу са извештајем бр. 0203/2022, а такође договорено је да ће Тужени 2 у року од 30 дана извршити доплату за земљиште у износу од 28.526.000 рубаља, на основу наведеног извештаја бр. 0203/2022 о тржишној вредности парцеле, који је израђен узимајући у обзир катастарску вредност земљишта.

Поред тога, стране су утврдиле да ће — у случају спровођења вештачења у предмету бр. А41-20164/2022, и уколико дође до измене тржишне вредности земљишта, Тужени 1 и Тужени 2 извршити плаћање (односно повраћај дела новчаних средстава од стране Туженог 1 или доплату од стране Туженог 2) у складу са вредношћу утврђеном у судској одлуци по наведеном предмету, у року од 10 дана од дана њене правоснажности.

На основу тог анекса уз уговор, Тужени 2 је извршио доплату у износу од 28.526.000 рубаља, и то преко следећих платних налога:

- бр. 150 од 29. новембра 2022. — 5.000.000 рубаља
- бр. 151 од 02. децембра 2022. — 5.000.000 рубаља
- бр. 172 од 19. децембра 2022. — 5.000.000 рубаља
- бр. 175 од 27. децембра 2022. — 8.526.000 рубаља
- бр. 181 од 02. децембра 2022. — 5.000.000 рубаља

Сходно томе, Тужени 2 је, уз претходно уплаћених 12.500.000 рубаља, укупно платио 41.026.000 рубаља за земљиште. Наведени износ, с обзиром на катастарску вредност земљишта од 42.325.271,97 рубаља, не прелази разлику од 30% и не спада у критеријум нетржишне вредности.

Стране су предвиделе начин извршења обавеза измењених анексом уз уговор.

Сходно томе, заједничка воља страна у оспореној трансакцији, исказана закључењем анекса уз уговор и накнадним преносом новчаних средстава, усмерена је на реализацију спорне имовине по тржишној вредности, те на дан разматрања спора интереси тужиоца и АД „ФЕЗ“ нису били нарушени.

Поред тога, наведени споразум, у складу са чланом 168 Грађанског законика Руске Федерације, представља оспориву трансакцију.

Факт значајне штете за друштво није доказан, с обзиром на анекс уговора и извршену исплату по њему, као и принцип слободе уговарања, разлика између тржишне и катастарске вредности у износу од 3,1% не указује на очигледну штету, већ напротив — говори у прилог добити АД „ФЕЗ“ имајући у виду дозвољену процентну разлику од 30%, те не постоје основи за поништавање трансакције.

С обзиром на извршену уплату од 41.026.000 рубаља, навод тужиоца о додатном обрачунавању пореза на основу тржишне вредности земљишта је неоснован и подлеже одбијању.

Став тужиоца, према коме прелазак својинског права на земљиште за туженог 1 подразумева трошкове у вези с коришћењем земљишта и доводи до зависности од туженог 2 по питању коришћења прилазних путева, представља претпоставке тужиоца које нису поткрепљене било каквим доказима.

Уз то, важно је истаћи да је Тужени 1 током целе године од дана закључења Уговора — 10. јануара 2022. године — слободно користио прилазне путеве, без било каквих трошкова везаних за коришћење продатог земљишта.

Према тумачењима изнетим у тачкама 37 и 38 Резолуције Пленума Вишег арбитражног суда Руске Федерације од 18.11.2003. године бр. 19 „О неким питањима примене Савезног закона „О акционарским друштвима“, тужбе акционара могу бити усвојене само уколико се доставе докази који потврђују повреду њихових права и законитих интереса.

Поред тога, приликом разматрања наведених спорова узима се у обзир да је на тужиоца положен терет доказивања о томе на који начин оспорена трансакција нарушава његова права и законите интересе.

Сходно томе, основ за настанак и решавање спора представља чињеница повреде постојећих, а не претпостављених права заинтересованог лица, чија се ваљаност доказује од стране тужиоца у законом прописаном поступку, и проверава се од стране арбитражног суда у складу са процедурама утврђеним Арбитражним процесним закоником Руске Федерације (процесна заинтересованост).

Суду нису достављени никакви докази који би указивали да оспорена Одлука и трансакција нарушавају права тужиоца као акционара АД „ФЕЗ“.

Истовремено, потребно је нагласити да ће питање расподеле дивиденди, укључујући и оних насталих из предметне трансакције, бити разматрано на општој скупштини акционара Туженог 1, у складу са члановима 47. и 48. Закона о акционарским друштвима и главом 7 Статута Туженог 1, која ће се одржати у периоду од почетка марта до јуна 2023. године.

То значи да није дошло до наношења штете Туженом 1, нити до појаве других неповољних последица, као ни до повреде права и законитих интереса тужиоца као акционара.

У погледу наводâ тужиоца да је повређена процедура одобрења велике трансакције, суд закључује да оспорена трансакција није представљала велику трансакцију за АД „ФЕЗ“, те није постојала потреба за сагласношћу савета директора (надзорног савета)

друштва, нити опште скупштине акционара АД „ФЕЗ“, из следећих разлога.

Према тачки 1 става 1 члана 78 Закона о акционарским друштвима, велика трансакција је трансакција (или неколико повезаних трансакција) која излази ван оквира уобичајене привредне делатности, и уједно је повезана са стеченим, отуђеним или могућим отуђењем имовине друштва, директно или индиректно (укључујући зајам, кредит, залог, јемство, прибављање толиког броја акција или других емитованих хартија од вредности конвертибилних у акције јавног друштва, које би довеле до обавезе друштва да достави обавезну понуду у складу са главом XI.1 наведеног Савезног закона), чија цена или биланска вредност износи 25% и више укупне активе друштва, утврђене на основу података из његовог рачуноводственог (финансијског) извештаја на последњи датум извештавања.

Став 6 члана 79 Закона о акционарским друштвима предвиђа да се велика трансакција, закључена уз кршење поступка прибављања сагласности за њено закључење, може прогласити ништавном (члан 173.1 Грађанског законика Руске Федерације) на основу тужбе друштва, члана савета директора (надзорног савета) друштва или акционара који у збиру поседују најмање један проценат акција с правом гласа тог друштва.

Према ставу 1 члана 166 Грађанског законика Руске Федерације, трансакција је ништавна по основама прописаним законом, било на основу проглашења судом (оспорива трансакција), било независно од тог проглашења (ништавна трансакција).

Став 2 члана 166 Грађанског законика Руске Федерације предвиђа да се оспорива трансакција може прогласити ништавном уколико нарушава права или законом заштићене интересе лица које је оспорава, укључујући случајеве у којима је проузроковала штетне последице за то лице.

У складу са ставом 1 члана 173.1 Грађанског законика Руске Федерације, трансакција закључена без сагласности трећег лица, органа правног лица, државног органа или органа локалне

самоуправе, ако је прибављање те сагласности законом обавезно, јесте оспорива — осим ако из закона произилази да је она ништавна или да не производи правне последице за лице које је овлашћено да да сагласност. Та трансакција може бити проглашена неважећом на основу тужбе таквог лица или других лица наведених у закону.

У тачки 9 става Резолуције Врховног суда Руске Федерације од 26.06.2018. године бр. 27 наводи се да се трансакција може квалификовати као велика само уколико су истовремено испуњена два услова у моменту њеног закључења (тачка 1 члана 78 Закона о акционарским друштвима, тачка 1 члана 46 Закона о друштвима са ограниченом одговорношћу):

1. Квантитативни (вредносни) услов — предмет трансакције представља имовину, укључујући права на резултате интелектуалне делатности и са њима изједначене знакове индивидуализације (у даљем тексту: имовина), чија цена или биланска вредност (а у случају преноса у привремено располагање и/или коришћење, или закључења лиценцног уговора — биланска вредност) износи 25% или више од укупне биланске вредности активе друштва, утврђене на основу података из његовог рачуноводственог (финансијског) извештаја на последњи датум извештавања.

2. Квалитативни критеријум: трансакција излази ван оквира уобичајене привредне делатности, тј. њено закључење доводи до престанка делатности друштва, или до промене њене врсте, или до значајне промене њеног обима (тачка 4 члана 78 Закона о акционарским друштвима, тачка 8 члана 46 Закона о друштвима са ограниченом одговорношћу).

У истој тачки става Резолуције Врховног суда Руске Федерације од 26.06.2018. године бр. 27 разјашњено је да се свака трансакција друштва сматра закљученом у оквиру уобичајене делатности, све док се не докаже супротно (тачка 8 члана 46 Закона о друштвима са ограниченом одговорношћу). Терет доказивања да је оспорена трансакција извршена ван оквира редовног пословања лежи на

тужиоцу. Трансакција такође може бити квалификована као она која доводи до значајне промене обима пословања друштва, ако проузрокује драстичну промену региона у којем друштво послује или тржишта на којима пласира своје производе.

При утврђивању постојања овог критеријума, треба узети у обзир да он мора постојати у тренутку закључења трансакције, а касније настале последице саме по себи не указују да је управо та трансакција њихов узрок, нити да је изашла ван оквира редовне делатности. При процени могућности настанка таквих последица у моменту закључења трансакције, судови треба да узму у обзир не само услове саме оспорене трансакције, већ и друге околности у вези са пословањем друштва у том тренутку. На пример, трансакција којом се набавља опрема која би могла бити коришћена у оквиру већ постојеће делатности, не треба да доведе до промене врсте делатности.

Свака трансакција друштва сматра се закљученом у оквиру уобичајене привредне делатности, док се не докаже супротно (тачка 4 члана 78 Закона о акционарским друштвима, тачка 8 члана 46 Закона о друштвима са ограниченом одговорношћу). Терет доказивања да је оспорена трансакција извршена ван оквира редовне делатности лежи на тужиоцу.

У тачки 20 Прегледа судске праксе о одређеним питањима примене законодавства о привредним друштвима, одобреног од стране Председништва Врховног суда Руске Федерације 25.12.2019. године, наведено је да је за квалификацију трансакције као велике потребно утврдити постојање не само квантитативног, већ и квалитативног критеријума, који подразумева да је трансакција закључена с циљем престанка делатности друштва или њене промене, или значајне промене обима.

Законски захтеви у погледу поступка закључења великих трансакција усмерени су на заштиту права и законитих интереса привредног друштва и његових чланова, с циљем очувања имовине друштва и добијања еквивалентне накнаде у случају отуђења имовине. У том смислу, услов за поништавање великих трансакција

јесте настанак неповољних последица за друштво или његовог члана. Доказе о непостојању таквих последица доставља тужени.

У складу са тачком 12 става Резолуције Врховног суда Руске Федерације од 26.06.2018. године бр. 27, биланска вредност активе друштва за потребе примене тачке 1.1 члана 78 Закона о акционарским друштвима, по општем правилу, утврђује се према подацима из годишњег финансијског извештаја на дан 31. децембра године која претходи закључењу трансакције (члан 15 Савезног закона од 6. децембра 2011. године бр. 402-ФЗ „О рачуноводству“).

Биланска вредност активе Туженог 1 на дан 31. децембра 2021. године износила је 1.038.600.000 рубаља, док је цена трансакције износила 41.026.000 рубаља, што чини 3,95% биланске вредности активе АД „ФЕЗ“.

Сходно наведеном, трансакција не представља велику трансакцију за Туженог 1, и самим тим није постојала обавеза доношења одлуке о њеном одобрењу, при чему није дошло до значајне промене обима активности Туженог 1, делатност АД „ФЕЗ“ није обустављена, није дошло до промене врсте делатности, и не постоје чињенице које би указале да је трансакција изашла ван оквира уобичајене привредне делатности.

С обзиром на то да оспорена трансакција није представљала велику трансакцију, одлука о сагласности за њено закључење у складу са чланом 79 Закона о акционарским друштвима није била потребна, те не постоје основи за њено поништавање у складу са чланом 173.1 Грађанског законика Руске Федерације на основу изостанка одобрења велике трансакције.

Наводи тужиоца о томе да је АД „ФЕЗ“ располагало подацима о катастарској вредности земљишта не одговарају садржају списка предмета.

Вредност земљишта утврђена је у складу са тачком 1 члана 77 Закона о акционарским друштвима, полазећи од тржишне вредности, утврђене на основу извештаја број 2021/3327 (том 6, стр. 30–71), при чему АД „ФЕЗ“ није имао разлога да доводи у

питање тај извештај, те је на основу њега утврђена цена земљишта, а потом закључен уговор бр. 10-01/зем о купопродаји земљишта од 10. јануара 2022. године (у даљем тексту — Уговор).

Наведени извештај израђен је на основу извода из ЕГРН од 24. новембра 2021. године, у ком није било информација о катастарској вредности земљишта (том 5, л.д. 32, 37); сам извештај сачињен је 9. децембра 2021. године (том 6, л.д. 30).

То јест седам дана пре уношења података о катастарској вредности земљишта, 16. децембра 2021. године.

У предметном случају, Уговор је закључен по цени која одговара вредности из извештаја независног проценитеља, који у моменту закључења Уговора није био оспорен у законом прописаном поступку, те је тржишна вредност наведена у том извештају сматрана ваљаном и препорученом за сврху закључења трансакције.

Осим тога, према тумачењу изнетом у ставу 4 тачке 1 Информационог писма Председништва Вишег арбитражног суда Руске Федерације од 30.05.2005. године бр. 92, оспоравање тачности вредности предмета процене може се извршити само на начин предвиђен законодавством, и то искључиво пре закључења Уговора (доношења акта од стране државног органа или доношења одлуке службеног лица, односно органа управљања правног лица).

Анекс уговора уз Уговор закључен је у складу са ставом 2 тачке 1 става Резолуције Врховног суда Руске Федерације од 23.06.2015. године бр. 25 „О примени одређених одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“, као и члановима 8, 153, 421, 422, 424, 450 и 550 Грађанског законика Руске Федерације, чиме су АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“ утврдили вредност земљишта у износу од 41.026.000 рубаља, у складу са извештајем бр. 0203/2022, при чему су новчана средства у целости уплаћена од стране ДОО „Карат-Е“.

Навод тужиоца да је АД „ФЕЗ“ преузео додатне финансијске трошкове у вези са коришћењем парцеле и ризик обуставе финансијско-привредне делатности, супротно ставу 1 члана 65

Арбитражног процесног законика Руске Федерације, није ничим потврђен и представља тужиочеву претпоставку. Околности које би непобитно указивале на злоупотребу права, у стварности не постоје, а тужилац их није представио, супротно тумачењу из тачке 9 Информационог писма Председништва Вишег арбитражног суда Руске Федерације од 25.11.2008. године бр. 127.

Полазећи од наведеног, Арбитражни суд Московске области извео је правилну оцену и закључио да тужбени захтеви не треба да буду усвојени.

Тужилац се у апелационој жалби позива на чињеницу да је оспорена трансакција нанела штету АД „ФЕЗ“, јер је цена спорне парцеле више него три пута нижа од њене катастарске вредности. Такође наводи да извештај бр. 2021/3327 о утврђивању тржишне вредности парцеле не представља ваљан доказ.

Наведени навод се одбија из следећег разлога:

При закључењу Уговора бр. 10-01/зем о купопродаји парцеле од 10. јануара 2022. године (у даљем тексту — Уговор) АД „ФЕЗ“ поступало је у складу са тачком 1 члана 77 Савезног закона од 26.12.1995. године бр. 208-ФЗ „О акционарским друштвима“, и ангажовало проценитеља за утврђивање тржишне вредности земљишта.

Проценитељ је израдио извештај бр. 2021/3327 (том 6, л.д. 30–71), који АД „ФЕЗ“ није доводио у питање, па је на основу њега утврђена вредност парцеле, а потом и закључен Уговор.

Наведени извештај, као што је већ истакнуто, сачињен је на основу извода из Јединственог државног регистра непокретности (ЕГРН) од 24. новембра 2021. године, у ком нису били наведени подаци о катастарској вредности земљишта (том 5, листови дела 32, 37). Сам извештај је сачињен 9. децембра 2021. године (том 6, л.д. 30), односно седам дана пре уноса података о катастарској вредности земљишта — 16. децембра 2021. године.

У складу са тачком 1 Информационог писма Председништва Вишег арбитражног суда Руске Федерације од 30. маја 2005. године бр. 92

„О разматрању спорова у арбитражним судовима оспоравања процене имовине коју је извршио независни проценитељ“ (у даљем тексту: Информационо писмо бр. 92), у смислу члана 12 Закона о проценитељској делатности, извештај независног проценитеља, који је сачињен на основу и у складу са процедурама прописаним тим Законом, признаје се као документ са доказном снагом, а утврђена вредност тржишне или друге процене објекта наведена у извештају — сматра се ваљаном и препорученом за сврхе закључења трансакције, осим ако није другачије утврђено у законодавству Руске Федерације или судским путем.

Истовремено, треба имати у виду да се оспоравање ваљаности вредности имовине утврђене од стране независног проценитеља, путем самосталне тужбе, може покренути само у случају када законом или другим нормативним актом постоји обавезност те вредности за стране у трансакцији, државне органе, службена лица или управне органе правног лица.

Поред тога, у складу са тачком 3 Информационог писма бр. 92, ако према закону или другом нормативном акту постоји обавеза да се вредност из извештаја независног проценитеља прихвати као обавезна за стране у трансакцији, државни орган, службено лице или управни орган правног лица (укључујући ситуације у којима закон или други акт прописује да објект не може бити процењен испод или изнад вредности наведене у извештају), тада, у случају закључења трансакције (доношења акта од стране државног органа, одлуке службеног лица или органа управљања правног лица) по цени која није у складу са вредношћу наведеном у извештају независног проценитеља, таква трансакција и акт државног органа морају бити проглашени ништавним, одлука службеног лица — незаконитом, а одлука управног органа правног лица — правно неважећом.

У предметном случају, Уговор је закључен по цени која одговара вредности из извештаја независног проценитеља, који у моменту закључења уговора није био оспорен у законом прописаном поступку, те се вредност тржишне цене процењене у извештају

сматрала ваљаном и препорученом за сврху закључења трансакције.

Накнадна процена вредности непокретности и прибављање другог извештаја по закључењу Уговора не представљају основ за његово поништавање.

Како произлази из списка предмета и утврђено је од стране суда првог степена, АД „ФЕЗ“ је примио тужбу Палкина С.В., уз коју је био приложен извештај бр. 0203/2022, у којем је тржишна вредност земљишта утврђена у износу од 41.026.000 рубаља, узимајући у обзир катастарску вредност од 42.325.271,97 рубаља; док у извештају бр. 2021/3327, у изводима из ЕГРН, није било назнаке о катастарској вредности парцеле.

Сходно томе, услед околности независних од страна у Уговору, које су се односиле на изостанак података о катастарској вредности у ЕГРН у моменту закључења Уговора, на страни ДОО „Карат-Е“ дошло је до добити у виду мање уплаћеног износа од тржишне вредности утврђене у извештају бр. 0203/2022 узимајући у обзир катастарску цену.

С тим у вези, поступајући савесно и имајући у виду права и законите интересе АД „ФЕЗ“, као и права и интересе ДОО „Карат-Е“ и акционара АД „ФЕЗ“, на адресу ДОО „Карат-Е“ је упућен захтев за потписивање анекса уз Уговор.

У складу са тачком 7.1. Уговора, он може бити измењен или раскинут по споразуму страна.

Дана 28. новембра 2022. године, између АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“, у складу са ставом 2 тачке 1 става Резолуције Врховног суда Руске Федерације од 23. јуна 2015. године бр. 25 „О примени одређених одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“, као и члановима 8, 153, 421, 422, 424, 450 и 550 Грађанског законика РФ, потписан је анекс уз Уговор, којим су АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“ утврдили вредност земљишта у износу од 41.026.000 рубаља, у складу са извештајем бр. 0203/2022, те се договорили да ДОО „Карат-Е“ у року од 30 дана изврши доплату за земљиште у износу од 28.526.000 рубаља, на основу наведеног

извештаја, сачињеног узимајући у обзир катастарску вредност парцеле.

У извршењу анекса уговора, ДОО „Карат-Е“ је извршио доплату у наведеном износу, што потврђују платни налози приложени у спис предмета и оценио их је суд.

Сходно томе, уз раније уплаћених 12.500.000 рубаља, укупна уплата за земљиште износила је 41.026.000 рубаља, при чему овај износ, у поређењу са катастарском вредношћу парцеле од 42.325.271,97 рубаља, не прелази разлику од 30% и не спада у критеријум нетржишне вредности.

Навод тужиоца о томе да није имао могућност да оспори извештај бр. 2021/3327 подлеже одбијању, с обзиром на то да је након пријема извештаја, Палкин С.В. имао могућност да га оспори у законом прописаном поступку. Уз то, имајући у виду спроведено вештачење у овом предмету, чији резултати нису оспорени од стране Палкина С.В., као ни постојање анекса уз Уговор и извршене уплате, наведени извештај не може у стварности утицати на донету судску одлуку, јер трансакција (Уговор) није нарушила права, нити нанела штету АД „ФЕЗ“ или акционару Палкин С.В.

Наводи апелационе жалбе да суд првог степена није оценио тврдњу Палкина С.В. да је анекс уз Уговор ништаван на основу чланова 10, 408 и 168 Грађанског законика Руске Федерације, подлежу одбијању из следећег разлога:

У складу са тачком 2 члана 1 Грађанског законика РФ, (физичка лица) и правна лица стичу и остварују своја грађанска права по сопственој вољи и у сопственом интересу. Она су слободна да утврде своја права и обавезе на основу уговора, као и да одреде било које услове уговора, под условом да не противрече законодавству.

У складу са тачкама 1 и 4 члана 421 наведеног Законика, грађани и правна лица слободно закључују уговоре. Услови уговора се утврђују по вољи страна, осим у случајевима када је садржај одређеног услова прописан законом или другим правним актима.

Према тачки 1 члана 424 истог Законика, испуњење уговора се плаћа по цени утврђеној договором страна.

По општем правилу утврђеном у тачки 1 члана 485 Грађанског законика Руске Федерације, купац је дужан да плати робу по цени предвиђеној уговором о купопродаји.

Како је објашњено у тачки 1 става Резолуције Врховног суда Руске Федерације од 23. јуна 2015. године бр. 25 „О примени одређених одредби одељка I првог дела Грађанског законика Руске Федерације“, при оцени поступања страна као добросавесног или недобросавесног, треба се руководити понашањем које се може очекивати од било ког учесника у грађанском промету, узимајући у обзир права и законите интересе друге стране и пружајући јој, између осталог, неопходне информације. Према општем правилу из тачке 5 члана 10 Грађанског законика Руске Федерације, добросавесност учесника грађанскоправних односа и разумност њиховог поступања се претпоставља, док се не докаже супротно. Понашање једне стране може се признати као недобросавесно не само у случају основаног приговора друге стране, већ и по иницијативи суда, уколико се уочи очигледно одступање поступања учесника грађанског промета од принципа добросавесности. У том случају, суд у поступку износи на расправу околности које јасно указују на такво недобросавесно понашање, чак и ако се стране на њих нису позивале (члан 56 Грађанског процесног законика Руске Федерације, члан 65 Арбитражног процесног законика Руске Федерације).

Према правном смислу наведених материјалних норми и тумачењима Пленума Врховног суда Руске Федерације, само по себи стицање робе по цени која је испод тржишне не може се сматрати недобросавесним понашањем учесника грађанског промета.

Закључење Уговора у складу са тачком 1 члана 77 Закона о асоцијационим друштвима и анекса уз Уговор сведочи о добросавесном поступању АД „ФЕЗ“ и ДОО „Карат-Е“, као и о потврђености навода о закључењу трансакције под намерно

неповољним условима за АД „ФЕЗ“, односно наношењу имовинске штете АД „ФЕЗ“ и/или акционарима, укључујући Палкина С.В., услед оспорене трансакције.

Наводи да одлуку о измени цене земљишта и закључењу анекса уз уговор није донео Савет директора АД „ФЕЗ“, као и да је повређена тачка 7 члана 83 Закона о акционарским друштвима, заснивају се на погрешном тумачењу материјалних норми, јер је трансакција закључена у оквиру редовне привредне делатности, те се у складу са подтачком 1 тачке 2 члана 81 Закона о акционарским друштвима, одредбе главе XI тог закона не примењују.

С обзиром на то да је тужбени захтев за ништавост уговора о купопродаји земљишта од 10.01.2022. године и анекса уз уговор од 28.11.2022. године одбијен, не постоје основи за примену правних последица ништавости трансакције.

Апелациони суд указује да захтев за враћање земљишта у раније постојећим границама није захтев за примену двостране реституције у смислу члана 167 Грађанског законика Руске Федерације.

Поред тога, пуномоћник тужилаца током седнице апелационог суда није могао да објасни коме је тај захтев упућен, нити на који начин и у ком поступку би требало да буде реализован.

Позивање подносиоца апелационе жалбе на судску праксу која садржи другачије тумачење правних норми апелациони суд одбија, јер предметна судска акта не указују на утврђену судску праксу, донета су као резултат разматрања спорова с другачијим чињеничним околностима, и не утичу на исправност закључака суда првог степена у овом предмету, па не указују на различито тумачење закона нити на нарушавање јединствене примене материјалних и процесних норми од стране судова.

Истовремено, апелациони суд сматра прикладним да напомене да по предметном питању постоји другачији правни приступ који се заснива узимајући у обзир конкретне околности сваког појединачног случаја. Судски акти на које се позива подносилац жалбе немају прејудисијалну снагу у овом поступку, будући да су

донети по конкретним предметима, чињенично стање којих се разликује од околности овог спора.

Навод подносиоца апелационе жалбе о неправилној примени материјалног права од стране суда првог степена није основан, јер утврђивање закона и других нормативних правних аката који се примењују приликом решавања спора представља прерогатив суда који одлучује по предмету (члан 168 став 1 АПК РФ).

Наводи из апелационе жалбе усмерени су на преиспитивање побијаног судског акта, али не садрже околности које нису биле предмет анализе или процене у поступку првостепеног суда, нити имају правни значај за доношење пресуде по суштини спора, те не утичу на правну исправност и законитост судског акта, нити побијају закључке првостепеног суда. Из тог разлога, апелациони суд их смата неоснованим и они не могу представљати основ за укидање побијаног решења.

Различито тумачење законских одредби од стране подносиоца апелационе жалбе не представља судску грешку по поступању суда у конкретном предмету.

Наводи из апелационе жалбе подлежу одбијању, пошто не потврђују исправност правне позиције подносиоца, супротстављају се доказима у списима предмета, а изведени су на основу неисправног и нетачног тумачења и примене норми материјалног и процесног права које уређују спорна правна питања. Докази који се налазе у предмету, а које је суд оценио у складу са члановима 64, 67, 68 и 71 Арбитражног процесног законика Руске Федерације, не потврђују законитост ни оправданост правног става подносиоца жалбе.

Првостепени суд није учинио повреде процесног права које, у складу са ставом 4 члана 270 Арбитражног процесног законика Руске Федерације, представљају безусловни основ за укидање судског акта.

На основу наведеног, апелациони суд оцењује да апелациона жалба не подлеже усвајању.

Руководећи се члановима 266, 268, ставом 1 члана 269 и чланом 271 Арбитражног процесног законика Руске Федерације, суд доноси

ОДЛУКУ:

Решење Арбитражног суда Московске области од 27. јуна 2024. године у предмету бр. А41-20164/22 оставити без измена, а апелациону жалбу — без усвајања.

Одлука се може оспорити у касационом поступку у року од два месеца од дана њеног доношења (израде у пуној форми), преко суда првог степена.

Председавајући судија: Л.Н. Иванова

Судије: Е.С. Миришов, Н.С. Јудина

Крај превода

Својим потписом и печатом потврђујем да овај превод на српски језик у потпуности одговара документу у прилогу на руском језику.

Београд, 12.07.2025.г.

11815

МИЛОШ КИЋЕВСКИ

Стални судски преводилац

